

한전KDN[주] 상임감사 통보 · 주의 요구

제 목 발주 계약 이행관리 부적정

소 관 부 서 ●●●●●개발원(●●●●●연구팀)

조 치 부 서 ●●●●●개발원, 상생경영처

구 분 계약관리

내 용

●●●●●개발원 ●●●●●연구팀은 “●●●●●캠퍼스 에너지신사업 실증” 대외 연구과제(‘xx.xx.xx.~’xx.xx.xx.)를 수행하며, “다중 ◆◆ 구축용 Local ◆◆-●●●● 개발” 용역 계약의 발주 추진(‘xx.xx.xx.)시 제안요청서에 “투입인력은 개발기간 중 100% 투입을 원칙으로 한다.” 명시하여 경쟁입찰을 진행하였으나, 0회 유찰로 단독 응찰자인 (주)●●●●●시스와 수의계약을 체결하였다. 이후, 계약상대자 (주)●●●●●시스는 상기 계약과 관련하여 가OO 등 4명의 투입인력 명단과 해당인력 이력사항에 투입인력 참여율을 가OO 100%, 나OO 40%, 다OO 50%, 라OO 50%, 마OO 50%로 명시하여 착수계와 함께 제출(‘xx.xx.xx.)하였다.

「국가계약법」 시행령 제27조(재공고입찰과 수의계약)에 의한 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다. 또한, 「발주계약 규정」 8.1(계약의 변경)에 따라 계약체결 후 물량, 계약금액, 계약기간, 계약조건 등의 변동요인이 발생한 경우에는 변경계약을 체결하여야 하고, 설계변경으로 인한 계약금액의 조정은 「국가계약법」 시행령 제65조 및 동법 시행규칙 제74조의2에 의하여 설계변경으로 인한 증감이 발생한 때에는 당해 계약금액을 조정하여야 한다.

상기 해당 연구과제 참여 연구원이며 발주 추진을 담당한 바OO 과장은 발주 추진 품의와 재공고 입찰 등에 공고된 제안요청서에 명시된 투입인력의 참여율 100% 원칙을 용역 시방서에 명기하지 않은 수의 계약을 체결하고 투입인력 참여율을 제안요청서와 달리 제출 받고 승인하는 등 발주계약의 투입인력 관리를 소홀히 하였다. 또한, 상기 연구과제 참여 연구원인 사OO 차장과 아OO 대리는 연구과제를 수행하는 과정에서 주관기관과 전력 연구원의 의견 제시에 개발 방향이 MiDAS 재활용에서 신규 개발로 설계가 변경되었음에도 불구하고 설계변경에 따른 기능 점수와 계약금액의 증감을 검토하지 않고 당초 계약의 설계 사항으로 검수하는 등 발주 계약 이행관리를 소홀히 하였다.

관계부서 의견

관계부서는 “다중 ◆◆ 구축용 Local ◆◆-●●●● 개발” 용역 계약의 투입인력 참여 확인에 대하여 계약상대자 사무실에서 수행하여 직접 확인은 현실적으로 어렵고, 담당자 또는 PM이 공정회의 등을 통하여 공정을 확인하는 것이 중요하다고 생각되며, 계약금액 변경이 없었기에 발주계약 변경은 하지 않았다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●●개발원장은 SW 연구개발 용역 계약 발주 시 발주 계약 이행 관리를 철저히 할 수 있도록 소속 부서 직원들에게 관련 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

상생경영처장은 “다중 ◆◆ 구축용 Local ◆◆-●●●● 개발” 발주계약과 관련하여 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담 당기간	귀 책 사 유	처분요구
◇ ◇ 관리팀	부 장	자OO	'xx.xx.xx. ~'xx.xx.xx.	투입인력 관리 및 관리감독 소홀	경 고
○○○○○연구 팀	차 장	사OO	'xx.xx.xx. ~'xx.xx.xx.	발주계약 이행 관리 부적정	경 고
●●●●●●연 구팀	과 장	바OO	'xx.xx.xx. ~ 현재	발주계약 이행 관리 부적정	경 고
●●●●●●연 구팀	대 리	아OO	'xx.xx.xx. ~ 현재	발주계약 이행 관리 부적정	경 고

※ 소속은 현 소속('19.04월) 기준